

辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准 《本溪市人大常委会关于修改〈本溪市人民 代表大会常务委员会讨论决定重大事项 的规定〉的决定》的决定

2012年9月27日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过

辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议对本溪市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《本溪市人大常委会关于修改〈本溪市人民代表大会常

务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》进行了审议,决定同意辽宁省人民代表大会法制委员会的审查意见,予以批准,由本溪市人民代表大会常务委员会公布施行。

本溪市人民代表大会 常务委员会讨论决定重大事项的规定

2000年9月28日本溪市第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过,2001年1月12日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准;2012年8月24日本溪市第十四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修改;2012年9月27日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准

第一条 为了保证市人民代表大会常务委员会依法行使讨论、决定重大事项的职权,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《辽宁省人民代表大会常务委员会讨论、决

定重大事项的规定》等法律法规的有关规定,结合本市实际,制定本规定。

第二条 本规定所称重大事项,是指本行政区域内经济、政治、文化和社会发展中带有全局性、根本性、长远性以及人民群众普遍关注的,需由市人民代表大会常务委员会讨论、决定以及

应当向市人民代表大会常务委员会报告或者应当经市人民代表大会常务委员会讨论并备案的事项。

第三条 市人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项,必须坚持党的领导,充分发扬民主,严格遵守法定程序,切实维护国家和人民群众的根本利益。

第四条 下列重大事项,应当经市人民代表大会常务委员会讨论、决定或者批准:

(一)贯彻执行宪法、法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的重大措施;

(二)开展依法治市,加强社会管理,推进社会主义民主法制建设的重大决策和部署;

(三)涉及人民群众切身利益的重要改革方案;

(四)市国民经济和社会发展规划、年度计划调整方案;

(五)市预算调整方案和市本级决算;

(六)涉及人口、环境、资源、民政、民族等重要工作;

(七)教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障等社会事业发展的规划及重大措施;

(八)撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定;

(九)撤销市人民政府不适当的决定和命令;

(十)授予或撤销地方荣誉称号;

(十一)确定本市纪念性节日、市花、市树、标志性建筑等事项;

(十二)市人民代表大会交付审议并需要作出决议、决定的事项;

(十三)市人民代表大会常务委员会主任会议、市人民代表大会专门委员会或者市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院提请市人民代表大会常务委员会审议并需要作出决议、决定的事项;

(十四)法律、法规规定应当由市人民代表大会常务委员会审议并作出决议、决定的其他事项。

第五条 下列重大事项,应当向市人民代表大会常务委员会报告,必要时由市人民代表大会常务委员会会议审议,提出审议意见,或者作出相应的决议、决定:

(一)执行上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的情况;

(二)执行法律、法规和开展重要的执法检查的情况;

(三)办理市人民代表大会议案和市人民代表大会代表提出的建议、批评和意见的情况;

(四)市国民经济和社会发展规划、预算执行情况;

(五)实施国民经济和社会发展规划中期评估情况;

(六)市预算执行和其他财政收支的审计情况;

(七)市本级财政性资金投入的重大城市基础设施、公益事业、环境与资源保护等建设项目的立项及实施情况;

(八)国有资产监管、处置的重要情况;

(九)土地利用总体规划的编制、调整及执行情况;

(十)城乡总体规划的修订、调整及执行情况;

(十一)重大突发事件,给国家、集体和人民生命财产造成重大损害的事故,严重自然灾害及其处理情况;

(十二)市人民代表大会选举或者市人民代表大会常务委员会依法任命的国家机关工作人员违法违纪案件及其处理情况;

(十三)法律、法规规定应当向市人民代表大会常务委员会报告的其他事项。

第六条 下列重大事项,应当征求市人民代表大会常务委员会意见后,按照审批权限报请批准,并抄报市人民代表大会常务委员会备案:

(一)市人民政府机构改革方案及其工作部门的设立、变更或者撤销;

(二)县(区)、乡(镇、街道办事处)行政区划的调整和名称变更及民族自治地方建立、变动的方案;

(三)城市控制性详细规划的编制;

(四)与外国城市缔结友好关系的事项;

(五)法律、法规规定应当征求市人民代表大会常务委员会意见的其他事项。

第七条 下列国家机关(机构)和人员可以依法提出市人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的议案或报告:

(一)市人民代表大会常务委员会主任会议;

(二)市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院;

(三)市人民代表大会专门委员会;

(四)市人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名。

第八条 拟提请市人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的建议议题一般应当于每年

年初提出,经市人大常委会常务委员会主任会议讨论通过后,列入市人大常委会常务委员会年度工作计划。特殊情况可以临时经主任会议提请市人大常委会常务委员会讨论决定。

第九条 市人大常委会常务委员会讨论、决定重大事项前,主任会议可以组织市人大常委会常务委员会组成人员、人民代表大会代表视察或者调查,也可以责成有关专门委员会或者有关工作机构开展调查研究,广泛听取代表和社会各方面的意见,必要时可以举行听证会或者公开征求市民意见。视察或者调查活动可以邀请有关专家参加。

视察调查结束后应当提出报告,印发市人大常委会常务委员会组成人员和提议案人。

第十条 提请市人大常委会常务委员会审议的重大事项的议案、报告,应当包括以下主要内容:

(一)关于该重大事项的基本情况;

(二)与该重大事项有关的法律、法规、规章、政策依据;

(三)该重大事项的决策方案或者可行性说明;

(四)与该重大事项有关的统计数据、论证、听证或者民意调查资料。

需要对重大事项作出决议、决定的,提议案人应当提供与决议、决定内容相关的材料。

第十一条 市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院应当在市人大常委会常务委员会举行会议的二十日前,由其办事机构将有关重大事项的报告送交市人大常委会有关专门委员会或者市人大常委会常务委员会有关工作机构征求

意见;市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院根据相关意见对报告进行修改,在市人民代表大会常务委员会举行会议的十日前送交市人民代表大会常务委员会。

第十二条 市人民代表大会常务委员会会议审议重大事项时,提请或者报告机关应当派有关负责人员到会作说明,听取意见,回答询问。

第十三条 市人民代表大会常务委员会关于重大事项的决议、决定通过后,应当及时向社会公布。

第十四条 市人民代表大会常务委员会关于重大事项的决议、决定,有关国家机关应当认真执行,并在决议、决定规定的时间内或者决议、决定生效后六个月内向市人民代表大会常务委员会报告执行情况,对需要较长时间办理的,可以分阶段报告。

市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在执行市人民代表大会常务委员会关于重大事项的决议、决定过程中,因客观情势发生重大变化而需要变更决议、决定有关事项的,应当报市人民代表大会常务委员会讨论决定。

第十五条 对市人民代表大会常务委员会决

议、决定的执行情况或者审议意见研究处理的情况,市人民代表大会有关专门委员会或者市人民代表大会常务委员会有关工作机构应当进行跟踪检查,必要时,将跟踪检查结果向市人民代表大会常务委员会主任会议报告,也可将市人民代表大会常务委员会有关重大事项决议、决定的执行情况或者审议意见的处理情况作为监督的议题,纳入市人民代表大会常务委员会年度监督工作计划。

第十六条 对应当报请市人民代表大会常务委员会讨论、决定的重大事项不报告或者越权作出决定的,或者对市人民代表大会常务委员会作出的决议、决定不执行,对提出的审议意见不研究处理的,市人民代表大会常务委员会组成人员可以依法提出质询,必要时常务委员会可以依法组织关于特定问题的调查委员会进行调查,并根据具体情况责令变更、依法撤销有关机关越权作出的决定,或者在职权范围内依法作出相应决议、决定。

第十七条 各县(区)人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内的重大事项,可以参照本规定。